

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1738/2535

นาง สม ร เทพเนาว์
นาย สม ชัย บุญ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 104

ตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีพยานบุคคล ที่รู้เห็น มาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลายมือชื่อของโจทก์ในเอกสารหนังสือมอบอำนาจและ สัญญาซื้อขาย และมีเอกสารอื่นที่เป็นลายมือชื่อ ที่แท้จริงของโจทก์เข้ามาสู่การ พิจารณา พอที่จะให้เห็นได้แล้วว่าข้อเท็จจริงควรจะพึงไปทางใด การที่จะส่งเอกสาร ดังกล่าวไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อดังกล่าวก็คงได้แต่ความเห็นของผู้ตรวจพิสูจน์ เท่านั้นเมื่อพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่นำสืบมาสามารถวินิจฉัย ได้แล้วจึงไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารดังกล่าวนั้นไป ตรวจพิสูจน์อีก.

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า สัญญาซื้อขายที่ดินมี น.ส.3ระหว่างโจทก์กับจำเลย เป็นโมฆะ เพราะจำเลยปลอมลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจและสัญญาซื้อ ขาย และเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า โจทก์ตกลงโอนที่ดินชำระหนี้เงินกู้แก่จำเลยโดยทำหนังสือ มอบอำนาจในการจดทะเบียนขายที่ดินให้แก่จำเลยจำเลยจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน โดยชอบ จึงไม่เป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่าสมควรส่งเอกสาร
หมาย จ.2 และ ล.1 ไปตรวจพิสูจน์ว่า ลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจและผู้ขายนั้น
เป็นลายมือชื่อของโจทก์หรือไม่ ในข้อนี้ได้ความตามทางนำสืบของโจทก์และจำเลย
ว่าทั้งสองฝ่ายมีพยานบุคคลที่รู้เห็นมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องลายมือชื่อของโจทก์
ในเอกสารทั้งสองฉบับแล้ว และมีเอกสารอื่นที่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของโจทก์เข้า
มาสู่การพิจารณา พอที่จะให้เห็นได้แล้วว่าข้อเท็จจริงควรจะฟังไปทางใด ในการที่จะ
ส่งเอกสารดังกล่าวไปเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นก็คงได้แต่ความเห็นของผู้ตรวจพิสูจน์
เท่านั้นว่าจะจะเป็นไปในทางใด ในเมื่อพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบมาสามารถ
วินิจฉัยได้แล้วเช่นนี้กรณีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเห็นดังกล่าวอีก ที่ศาล
ล่างทั้งสองเห็นต้องกันว่าไม่จำเป็นแก่คดีนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้นแล้วศาลฎีกาวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์ได้ตกลงขายที่ดินให้จำเลยและมอบ
อำนาจให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินมาเป็นของจำเลย การซื้อขายเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ